

Atlixco, Pue., a **17 de mayo de 2024**

Oficio No. ITSA-DG-0485/2024

Asunto: Solicitud de autorización de recurso.

C. CARLOS ENRIQUE TRINIDAD CRUZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y POLÍTICA PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 15, 49, 50, 51, 58 y 59 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 5, 9, 12 párrafo primero, 17 fracción II, y, 53 fracción I, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; artículo 1 del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, publicado en el Periódico Oficial el 24 de marzo de 1999, reformado y adicionado el 17 de diciembre de 2001, y el 17 de marzo de 2015, relacionado con el numeral I, y el numeral 7 fracción XVII del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; así como con el nombramiento de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, en correlación con el artículo 13 fracciones I, XX y XXIV del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; procedo a lo siguiente:

Derivado del decreto publicado el día 01 de mayo del 2024, entrando en vigor el mismo día de su publicación, donde modifica el procedimiento del cálculo del subsidio al empleo; dicha instalación se requiere para el correcto cálculo y timbrado de los comprobantes de pago del personal adscrito a este Instituto.

Haciendo mención que actualmente contamos con ASPEL NOI 10.0 y para la actualización de los requerimientos del sistema es necesario migrar a la siguiente versión; así también NOI pasa de licenciamiento a suscripción, por lo que me dirijo a usted, para solicitar la **AUTORIZACIÓN DE RECURSO**, hasta por la cantidad total de

\$7,428.64 (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N.), con fuente de financiamiento Estatal, como se muestra a continuación:

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
3334	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	Derivado del decreto publicado el día 01 de mayo del 2024, entrando en vigor el mismo día de su publicación, donde modifica el procedimiento del cálculo del subsidio al empleo; dicha instalación se requiere para el correcto cálculo y timbrado de los comprobantes de pago del personal adscrito a este Instituto. Haciendo mención que actualmente contamos con ASPEL NOI. 10.0 y para la actualización de los requerimientos del sistema es necesario migrar a la siguiente versión; así también NOI pasa de licenciamiento a suscripción.	7,428.64
TOTAL			7,428.64

Se adjuntan al presente, para pronta referencia, los documentos que a continuación se mencionan:

- Memorándum de solicitud.
- Cotización.
- Anexos correspondientes.

Agradeciendo la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

C. ROSA ELENA ULIN BARJAU
DIRECTORA GENERAL



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ATLIXCO

ccp. Archivo

MMH/mlgm

MEMORÁNDUM

Folio: DP177/2024

Fecha: 16 de mayo de 2024

Asunto: Solicitud de actualización NOI V.11.

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, solicito de la manera más atenta su apoyo, para autorizar la instalación y configuración de ASPEL NOI V.11.0; derivado del decreto publicado el día 01 de mayo de 2024 entrando en vigor el mismo día de su publicación, donde modifica el procedimiento del cálculo del subsidio al empleo; dicha instalación se requiere para el correcto cálculo y timbrado de los comprobantes de pago del personal adscrito a este Instituto Tecnológico.

Haciendo mención que actualmente contamos con ASPEL NOI.10.0, y para la actualización de los requerimientos del sistema es necesario migrar a la siguiente versión; así también NOI pasa de licenciamiento a suscripción; los cuales están desglosados en la cotización adjunta.

Esta solicitud corresponde a la partida **3334** Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas hasta la cantidad de **\$7,428.64**; con la fuente de financiamiento Estatal.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3334	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$ 5,456.64	Estatal
3334	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$ 1,972.00	Estatal

No omito comentar que los importes ya incluyen IVA.

Esperando tener una respuesta favorable a la presente de antemano mis sinceros agradecimientos.

ATENTAMENTE*Excelencia en Educación Tecnológica***DEPARTAMENTO
DE PERSONAL****C. ESTELA CASTRO BAROJAS****JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL**

C.c.p. Archivo ITSA-RH-4C-0-4C-0-4-0



17 MAY 2024

**SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**



Teléfono: 222.226.6866 222.618.1765

Correo electrónico: contacto@solucionestipuebla.com.mx

Cotizacion No: **3104-2**

Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO ATlixco

Ciudad, Código postal: PUEBLA, PUE

Contacto: C.P. ESTELA CASTRO BAROJAS

Telefono: Cel: 221.322.3535

Dirección:

Correo electrónico: nomina.itsa@itsatlixco.edu.mx rechumanos@itsatlixco.edu.mx



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SUSCRIPCION MENSUAL ASPEL NOI V.11.0 1 USUARIO 99 EMPRESAS	12	\$ 490.00	\$ 5,880.00
Menos 20% de descuento en pago ANUAL al 31 de mayo		\$ 1,176.00	\$ 4,704.00
Menos 15% de descuento en pago SEMESTRAL al 31 de mayo		\$ 882.00	\$ 4,998.00
INSTALACION Y CONFIGURACION DE ASPEL NOI V.11.0 EN SERVIDOR, MIGRACION DE BASE DE DATOS DE 2 EMPRESAS	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00

Observaciones:

- 1.- LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- 2.- SE REQUIERE ORDEN COMPRA
- 3.- TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS
- 4.- ESTA COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 3 MESES
- 5.- EN SOFTWARE NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES
- 6.- PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE ASPEL ES NECESARIO TENER EN SU EQUIPO DE TRABAJO
WINDOWS 10 u 11 PROFESIONAL O WINDOWS SERVER 2016, 2019 R2 PARA UN MEJOR RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Condiciones Comerciales:

- 1.- FORMA DE PAGO: 100% CONTADO ANTICIPADO
- 2.- PRECIOS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL
- 3.- LOS GASTOS POR VIATICOS SON POR CUENTA DEL CLIENTE EN CASO DE SERVICIO FORANEO
- 4.- PRECIOS MAS IVA

Datos para deposito o transferencia bancaria:

BANCO: BANORTE
NOMBRE: CLAUDIA CASTILLO ROSALES
CUENTA: 0649845846
CLAVE: 072 650 00649845846 8

DECRETO que otorga el subsidio para el empleo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que el subsidio para el empleo es un beneficio fiscal diseñado para apoyar a los trabajadores remunerados con bajos ingresos, para reducir el impacto del impuesto sobre la renta en su economía. Este subsidio actualmente está regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y principalmente en el Artículo Décimo del *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo*, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de diciembre de 2013;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo del citado decreto, los trabajadores que perciben ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, en los que se incluyen salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral, son beneficiarios del subsidio para el empleo, el cual se acredita contra el impuesto sobre la renta a su cargo determinado de acuerdo con el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

Que la aplicación del subsidio para el empleo se basa en una tabla que establece su monto en función del nivel de ingresos de los trabajadores, con el propósito de apoyar a aquellos con menores ingresos y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales sin comprometer su ingreso disponible;

Que, con la finalidad de mejorar la retribución disponible de los trabajadores con menores ingresos, el artículo 1.12. del *Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa*, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, permitió a los trabajadores que perciben ingresos de los señalados en el artículo 94, primer párrafo o en la fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, aplicar una tabla con rangos de ingreso y subsidio ajustados, en beneficio de los trabajadores, en lugar de la tabla del Artículo Décimo del decreto citado en el primer considerando;

Que la política salarial implementada por el gobierno de México ha generado beneficios para los trabajadores mexicanos, al incrementar el salario mínimo, lo que ha mejorado su ingreso disponible y su calidad de vida;

Que para consolidar estos beneficios y avanzar hacia un país con salarios más justos, es indispensable mantener una colaboración constante entre el gobierno, las empresas y los trabajadores, así como un compromiso firme con los derechos y el bienestar de todos los mexicanos;

Que el incremento progresivo en los salarios y el salario mínimo ha provocado que el subsidio para el empleo pierda efectividad como mecanismo de apoyo fiscal al ingreso de los trabajadores, lo que ha llevado a que aquellos que antes se beneficiaban con el subsidio para el empleo, ahora enfrenten una mayor carga tributaria, debido a que la tabla del artículo 1.12. del decreto que compila diversos beneficios fiscales, ya citado, quedó superada al establecer como máximo límite superior, ingresos por \$ 7,382.33;

Que acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019, específicamente en el Epílogo: Visión de 2024, se plantea como uno de sus objetivos que los salarios logren una recuperación de cuando menos el 20% de su poder adquisitivo. Esta recuperación ha sido fundamental para fortalecer el mercado interno y mejorar la distribución de la riqueza y del ingreso, lo cual favorece el crecimiento económico y el bienestar social en México;

Que, en tal virtud, se considera necesario modernizar y adaptar el mecanismo fiscal del subsidio para el empleo vigente en cuanto al cálculo del impuesto sobre la renta, con el fin de proteger el ingreso disponible de los trabajadores con menores ingresos;

Que es conveniente modificar el procedimiento del cálculo del subsidio al empleo, para sustituir la tabla actual de montos variables de subsidio para el empleo, por una cuota mensual equivalente al 11.82% del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, aplicable de manera uniforme a todos los trabajadores cuyo salario mensual no exceda los \$9,081.00 (nueve mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.), con el propósito de disminuir el impuesto sobre la renta a su cargo;

Que se ha observado que las empresas que contratan trabajadores que perciben el salario mínimo, tienden a otorgar remuneraciones aproximadas o superiores a ese nivel, por lo cual se considera adecuado establecer el límite de \$9,081.00 (nueve mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.) de ingresos mensuales, con el fin de beneficiar a un número importante de trabajadores con el subsidio para el empleo;

Que, para el ejercicio fiscal de 2024, el porcentaje de 11.82% representa un monto mensual de \$390.00 (trescientos noventa pesos 00/100 M.N.), cuya aplicación permite que el aumento en el ingreso disponible de los trabajadores después del impuesto sobre la renta respectivo, sea proporcional al aumento del 20% del salario mínimo general de 2024;

Que este monto mensual de \$390.00 (trescientos noventa pesos 00/100 M.N.) es 1.79 veces el importe del último monto del subsidio para el empleo de la tabla vigente, lo que representa un beneficio fiscal más significativo para los trabajadores;

Que, con objeto de simplificar el esquema actual del subsidio para el empleo y disminuir los costos administrativos asociados con su aplicación, se considera conveniente establecer que el subsidio para el empleo pueda aplicarse hasta por el monto del impuesto sobre la renta a cargo, sin que se entregue cantidad alguna por dicho concepto;

Que el cambio de la tabla del subsidio para el empleo por una cuota se plantea como una solución para mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y reforzar así el compromiso del gobierno con el bienestar económico de la población;

Que el subsidio para el empleo propuesto, calculado como un porcentaje del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, se ajustará anualmente en forma automática para reflejar las variaciones en el costo de vida y garantizar que el

beneficio mantenga su valor real a lo largo del tiempo;

Que esta visión moderna del subsidio para el empleo no solo proporcionará un beneficio directo a los trabajadores de menores ingresos, sino que también simplificará la administración del beneficio, reducirá la complejidad y los costos asociados con su aplicación;

Que en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo Primero. Los trabajadores a que se refiere el artículo 94, primer párrafo y fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán gozar del subsidio para el empleo establecido en el presente decreto en lugar del subsidio para el empleo a que se refiere el Artículo Décimo del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013.

Artículo Segundo. Se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores a que hace referencia el artículo primero de este decreto, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate, no excedan de \$9,081.00 (nueve mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.), excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 11.82%. Dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate y que resulte a cargo de los referidos trabajadores, en términos del artículo 96 de la misma ley.

En los casos en que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido conforme a este artículo, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a su cargo posteriormente, ni se entregará cantidad alguna por concepto del subsidio para el empleo establecido en este artículo.

Quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 11.82% entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponda el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos.

Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador, no podrá exceder el monto mensual máximo que resulte de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 11.82%.

Quienes realicen pagos por salarios en una sola exhibición, que comprendan dos o más meses, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago, multiplicarán la cantidad que se obtenga de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 11.82% por el número de meses que comprenda el pago.

Cuando los trabajadores presten servicios a más de un empleador deben elegir, antes de recibir el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, al empleador que les aplicará el subsidio para el empleo, en cuyo caso, deberán comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores, a fin de que ellos ya no les apliquen el subsidio para el empleo correspondiente. En este caso, los empleadores deberán conservar dichos escritos como parte de la contabilidad que deban llevar conforme a las disposiciones fiscales.

Para efectos del párrafo anterior, previo a efectuar el pago por la prestación de los servicios personales subordinados, el empleador deberá solicitar a sus trabajadores que le comuniquen por escrito si prestan servicios a otro empleador y si éste les aplica el subsidio para empleo a que se refiere el presente decreto.

Artículo Tercero. Las personas que estén obligadas a realizar el cálculo anual del impuesto sobre la renta en los términos del artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que apliquen el subsidio para el empleo establecido en el presente decreto, deben estar a lo siguiente:

- I. El impuesto anual se calculará restando del total de ingresos obtenidos en el año calendario, por los conceptos señalados en el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año calendario; al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de la misma ley. El impuesto a cargo del trabajador se disminuirá con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al trabajador.
- II. En el caso de que el impuesto calculado conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea mayor que la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al trabajador, el retenedor considerará como impuesto a cargo del trabajador la diferencia que resulte. Contra el impuesto que resulte a cargo se acreditará el importe de los pagos provisionales realizados en los términos del artículo 96 de la citada ley.
- III. En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea menor a la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al trabajador, no habrá impuesto a cargo del trabajador, ni se entregará cantidad alguna a este último por concepto de subsidio para el empleo.

Los trabajadores que perciban los ingresos referidos en el primer párrafo y la fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estén obligados a presentar declaración anual en los términos de la citada ley, podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio determinado conforme al artículo 152 de la misma ley, el monto que por concepto de subsidio para el empleo se determinó conforme a este artículo durante el ejercicio fiscal correspondiente, previsto en los comprobantes fiscales que para tales efectos les sean proporcionados por el retenedor, sin exceder del monto del impuesto del ejercicio determinado conforme al citado artículo 152.

Artículo Cuarto. El subsidio para el empleo a que se refiere este decreto no se considerará como ingreso acumulable ni formará parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado.

Artículo Quinto. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entra en vigor el 1 de mayo de 2024.

Segundo. Se deroga el artículo 1.12. del "Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en Ciudad de México a 30 de abril de 2024.- **Andrés Manuel López Obrador.**- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **Rogelio Eduardo Ramírez de la O.**- Rúbrica.